

Retter vor Gericht Die italienische Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Mitglieder von NGOs, die Flüchtlingen in Seenot geholfen haben. Was genau wirft sie

Retter vor Gericht; Die italienische Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Mitglieder von NGOs, die Flüchtlingen in Seenot geholfen haben. Was genau wirft sie ihnen vor? Einblicke in die Ermittlungsakten VON MARCO BOVA, MATTHIAS KRUPA UND ULRICH LADURNER

Die ZEIT (inklusive ZEIT Magazin)

11. März 2021

Copyright 2021 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten

DIE  **ZEIT**

Section: POLITIK; Retter vor Gericht; S. 4; Ausg. 11

Length: 2691 words

Byline: Matthias Krupa

Ulrich Ladurner

Marco Bova

Body

Ulrich Ladurner

Am 26. Juni 2017 steuert die *Vos Hestia*, ein Hochseeschlepper unter italienischer Flagge, auf ein Boot mit Menschen zu, das sich von der libyschen Küste aus nähert. Die *Vos Hestia* war zu diesem Zeitpunkt von der Nichtregierungsorganisation Save the Children gechartert, um im Mittelmeer Menschen aus Seenot zu retten. Der Kommandant Marco Amato lässt ein Beiboot ins Wasser. Es fährt an das völlig überfüllte Flüchtlingsboot heran, es bricht Unruhe aus. Da steht ein bärtiger Mann auf, er unterscheidet sich von den anderen Insassen durch seine helle Hautfarbe. Der Mann schlägt zuerst mit einem Gürtel, dann mit einem Schlauch auf die Flüchtlinge ein, als wären sie Tiere. Die Menschen, augenscheinlich Schwarzafrikaner, ducken sich weg, kauern zusammen, machen ihrem Peiniger Platz, der nach vorn drängt. Als Erster bekommt er aus dem Beiboot der *Vos Hestia* eine Schwimmweste gereicht. Dann wird er zusammen mit den Flüchtlingen an Bord geholt. Die Aufnahmen, die diesen Vorfall dokumentieren, stammen aus der Helmkamera eines von Save the Children engagierten Sicherheitsmannes. Sie sind Teil der Ermittlungen, die die italienische Polizei gegen mehrere Hilfsorganisationen geführt hat. Die Ermittler sind sich sicher, dass es sich bei dem Mann mit dem Gürtel um einen Menschenschlepper handelt. Und dass die Helferinnen und Helfer von Save the Children ihn wissentlich laufen ließen. Als die *Vos Hestia* im Hafen von Reggio Calabria festmacht, geht der mutmaßliche Schlepper unbehelligt von Bord.

Sind diese Aufnahmen der Beweis für eine Straftat? Zeigen sie, dass Seenotretter und Menschenschlepper zusammenarbeiten?

Retter vor Gericht Die italienische Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Mitglieder von NGOs, die Flüchtlingen in Seenot geholfen haben. Was genau wirft sie

Die Staatsanwaltschaft der sizilianischen Hafenstadt Trapani hat in der vergangenen Woche Anklage gegen zwei Frauen und 19 Männer erhoben. Sie waren 2016 und 2017 für Save the Children, Ärzte ohne Grenzen und die deutsche Organisation Jugend Rettet im Einsatz. Die drei Hilfsorganisationen hatten damals Schiffe gekauft oder gechartert, um Flüchtlinge und Migranten aufzunehmen, die versuchten, das Mittelmeer zu überqueren.

Unter den Beschuldigten sind vier Deutsche von Jugend Rettet. Die Organisation hat nach eigenen Angaben mehr als 14.000 Menschen im Mittelmeer aus Seenot gerettet. Erst im vergangenen Jahr hat Amnesty International sie dafür mit einem Menschenrechtspreis ausgezeichnet. Nun werfen die italienischen Ermittler den Helfern vor, sie hätten die illegale Migration nach Italien gefördert. »Es gab zwischen Helfern und Schleppern vereinbarte Übergaben von Flüchtlingen«, sagt der verantwortliche Staatsanwalt Maurizio Agnello der *ZEIT*. Verkehrte Welt: Ausgerechnet denen, die sich auf den Weg machten, um Menschenleben zu retten, drohen nun bis zu 20 Jahre Haft.

Verdeckter Ermittler an Bord

Die Anklage der Staatsanwaltschaft von Trapani führt zurück in die Hochzeit der Flüchtlings- und Migrationskrise. 2015 waren mehr als eine Million Menschen über das Mittelmeer nach Europa gekommen, zunächst vor allem über die Ägäis. Nachdem dieser Weg von der EU konsequenter überwacht wurde, wählten immer mehr Menschen die gefährlichere Route von Libyen nach Italien. 2016 ertranken im Mittelmeer mehr als 5000 Menschen - so viele wie nie zuvor. Doch weder die Europäische Union noch Italien griffen ein. Im Gegenteil, die italienische Marine hatte ihren Rettungseinsatz bereits im Oktober 2014 beendet. Und die EU beschränkte sich weitgehend auf den Kampf gegen die Schlepper.

In diesem Moment traten die NGOs auf den Plan. Sie bekamen viel Applaus, aber ihr Engagement war von Beginn an auch umstritten. Kritiker warfen den privaten Seenotrettern vor, sie ermutigten viele Migrantinnen und Migranten erst, ihr Leben zu riskieren - und beförderten so das Geschäft der Schlepper. Der damalige österreichische Außenminister Sebastian Kurz forderte, den »NGO-Wahnsinn« zu beenden; in Italien machten der Rechtsaußen Matteo Salvini und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung Stimmung gegen die Hilfsorganisationen. In diesem Klima gerieten auch die Ermittlungen der italienischen Polizei schnell in den Verdacht, Teil einer politischen Kampagne gegen die NGOs zu sein.

Im August 2017 setzten die Ermittler das Schiff der Organisation, die *Iuventa*, im Hafen von Lampedusa fest. Am 23. Oktober 2017 durchsuchte die Polizei die *Vos Hestia*. In beiden Fällen wurden Laptops, Fotoapparate und Mobiltelefone beschlagnahmt. Die Hilfsorganisationen klagten; der italienische Kassationsgerichtshof aber wies alle Einwände zurück: Es bestehe der begründete Verdacht, dass es sich bei den Aktionen der NGOs um »vereinbarte Übergaben« von Flüchtlingen zwischen Schleppern und Helfern gehandelt habe.

Zwei Jahre lang haben die Ermittler seitdem Nachrichten, Videoaufnahmen und Abhörprotokolle ausgewertet. Auf diesem Material basieren ihre Vorwürfe. Auf der *Iuventa* hatte die Polizei im Mai 2017 eine geheime Abhöranlage installiert; auf der *Vos Hestia* war ein verdeckter Ermittler mitgefahren. Nun haben sie auf 771 Seiten ihre Erkenntnisse zusammengetragen, 15 Seiten umfasst die Anklageschrift. Die Staatsanwaltschaft wirft den Helfern »eine beträchtliche kriminelle Energie« vor, »indem sie mit erheblichem organisatorischen Aufwand und mit Vorsatz das Ziel erreichen wollten, illegale Migration nach Italien zu fördern«.

Tatsächlich finden sich in den Akten, die die *ZEIT* einsehen konnte, eine Reihe von Fotos, die darauf hindeuten, dass sich Seenotretter und Schlepper mitunter recht nahe gekommen sind. Mal sehen sie zu, wie Flüchtlinge und Migranten geschlagen werden; mal verfolgen sie scheinbar tatenlos, wie Schlepper die Motoren der Flüchtlingsboote abbauen und sich damit davonmachen. Mehrmals sieht es so aus, als würden die Boote mit den zusammengepferchten Menschen von Schleppern bis zur Übergabe an die NGOs begleitet. So hatte sich, bevor es am 26. Juni 2017 zur Aufnahme der Flüchtlinge auf der *Vos Hestia* kam, ein kleines Boot genähert. Auf ihm haben die Ermittler Angehörige einer namentlich bekannten libyschen Familie identifiziert, die in den Menschenschmuggel verstrickt sein soll.

»Haben wir dazu einen Standpunkt?«

Retter vor Gericht Die italienische Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Mitglieder von NGOs, die Flüchtlingen in Seenot geholfen haben. Was genau wirft sie

Immer wieder diskutieren die Helfer in dieser Zeit das Verhältnis zu den Schleppern. Einer von ihnen schreibt in einer Mail, die in den Ermittlungsakten dokumentiert ist, an die Einsatzleiterin von Jugend Rettet, er habe ein Flugblatt entworfen, das man an die »Motoren-Fischer« verteilen könne. Gemeint sind Fischer, die die Motoren leerer Flüchtlingsboote abbauen, um sie wiederzuverwenden oder zu verkaufen; wahrscheinlich arbeiten sie oft mit Schleppern zusammen. Indem sie die Flugblätter an die Motoren-Fischer verteilen, könnten die Helfer indirekt auch mit den Schleppern kommunizieren, so die Idee. Allerdings heißt es in der Mail ausdrücklich auch, dass es bislang keinen Kontakt zu den Schleppern gebe. Ein anderer Mitarbeiter von Jugend Rettet schreibt, Ärzte ohne Grenzen würden darüber nachdenken, »in besonderen Fällen mit Schmugglern zu kooperieren«. Und er fragt, in fett gedruckter Schrift: »Haben wir dazu einen Standpunkt?«

Mails wie diese spiegeln eine interne Debatte unter den Helfern wider, aber sie beweisen wenig. Die Ermittler sind dennoch überzeugt, dass es direkte Kontakte zwischen Helfern und Schleppern gegeben habe. Und dass die NGOs häufig vor den italienischen Behörden wussten, wo ein Flüchtlingsboot auftauchen würde. Das könnte problematisch sein, weil grundsätzlich alle Rettungseinsätze von der italienischen Seenotleitstelle in Rom (MRCC) koordiniert werden müssen. Tatsächlich betonen die NGOs, dass sie immer nur auf Anweisung des MRCC gehandelt hätten.

Der italienische Staatsanwalt sieht das anders. Es seien, so der Vorwurf, Absprachen mit Schleppern an Land getroffen worden. Hierbei habe eine Mittelsfrau in Libyen möglicherweise eine entscheidende Rolle gespielt. Mehrmals ist in der internen Kommunikation der Hilfsorganisationen von einer »Head of Mission« in Libyen die Rede, wiederholt fällt in diesem Zusammenhang der Name »Hellen«. In einem Gespräch, das die Ermittler aufgezeichnet haben, sagt der Leiter des italienischen Büros von Ärzte ohne Grenzen, Tommaso Fabbri: »Hellen braucht eine Verbindungsperson in Catania (Hafenstadt auf Sizilien, *Anm. d. Red.*). Es darf keine Verbindung zwischen Libyen und dem Schiff geben.« Wie brisant eine solche Verbindung wäre, ist dem Mann von Ärzte ohne Grenzen klar. In einem weiteren Gespräch mit einem Mitarbeiter sagt er: »Auf Anraten des Anwalts müssen wir jede Verbindung zwischen Libyen und dem Schiff kappen.« Fabbri ist einer der Beschuldigten. Die ZEIT hat versucht, ihn zu den Vorwürfen zu befragen. Weder Fabbri noch dessen Anwalt haben bis Dienstagabend auf die Anfragen reagiert.

Ganz anders Dariush Beigui. Der 42-Jährige arbeitet als Schiffer im Hamburger Hafen, dreimal war er 2016 und 2017 mit der *Iuventa* als Kapitän unterwegs. Er ist einer der vier deutschen Beschuldigten. »Ich habe nicht mit Schleppern zusammengearbeitet«, sagt er im Gespräch mit der ZEIT. Auch habe er niemals mit jemandem, der in Libyen an Land war, Kontakt gehabt. »Ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber wir haben so viel Leid mitbekommen, das diese Schlepper verursacht haben, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendjemand mit denen zusammengearbeitet hätte.«

Eine Initiative junger Menschen

Freimütig räumt Beigui ein, dass es Rettungseinsätze innerhalb der Zwölf-Meilen-Zone vor der Küste gegeben habe. Auch solche Einsätze sind Gegenstand der Ermittlungen. Denn Menschen, die innerhalb dieser Zone und damit in nationalen Hoheitsgewässern gerettet werden, müssen normalerweise in das betreffende Land zurückgebracht werden - was die Hilfsorganisationen in Libyen um jeden Preis vermeiden wollen. Auch unter Juristen ist das umstritten, Libyen gilt nicht als »sicherer Hafen«. Immer wieder gibt es Berichte, wonach die Migranten dort eingesperrt und brutal misshandelt werden.

»Ja, Einsätze innerhalb der Zwölf-Meilen-Zone gab es. Das kann ich ganz offen und ehrlich sagen«, antwortet Beigui. »Und zwar auf Anweisung der italienischen Leitstelle! Zweimal bin ich auf Anweisung des MRCC Rom in die Zwölf-Meilen-Zone hineingefahren, weil dort Boote gekentert waren und Menschen zu ertrinken drohten. Wir haben sie gerettet - aber nur auf Anweisung der italienischen Behörden!« Bislang sind keine Fälle bekannt, in denen die italienische Leitstelle angewiesen hätte, Boote nach Libyen zurückzuschleppen.

Anders als Ärzte ohne Grenzen oder Save the Children ist Jugend Rettet keine professionelle NGO, sondern eine Initiative junger Menschen. Als die Organisation im November 2015 gegründet wurde, war die Unterstützung

Retter vor Gericht Die italienische Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Mitglieder von NGOs, die Flüchtlingen in Seenot geholfen haben. Was genau wirft sie

groß. Die Initiatoren traten im *Morgenmagazin* auf; Jan Josef Liefers warb um Spenden; auf einem Festival, das *ZEIT ONLINE* veranstaltete, wurde Jugend Rettet mit einem Publikumspreis ausgezeichnet. Im Juli 2016 lief die *Iuventa*, ein umgebauter Fischtrawler, zu ihrem ersten Rettungseinsatz im Mittelmeer aus. Später lief im Kino ein anderthalbstündiger Dokumentarfilm über die Rettungseinsätze der Gruppe. Seit das Schiff beschlagnahmt wurde, gibt es die Kampagne #freeliuventa.

Begui wusste, dass gegen ihn ermittelt wurde. Überrascht habe ihn, dass nun auch Mitarbeiter von Save the Children und Ärzte ohne Grenzen angeklagt werden. »Aus dem kleinen *Iuventa*-Fall ist ein Schlag gegen die halbe NGO-Szene geworden. Es soll verhindert werden, dass Rettungsboote auf dem Mittelmeer unterwegs sind.« Auf der Internetseite von Jugend Rettet wird der Vorwurf noch sehr viel schärfer formuliert. Die italienische Staatsanwaltschaft, heißt es dort, führe eine »politisch motivierte Kampagne gegen die NGOs« und nutze Anschuldigungen aus rechtsextremen Kreisen »mit der Absicht, die Festung Europa an ihren Außengrenzen noch brutaler abzuschotten«.

»Alles easy, nette Unterhaltung«

Die Helfer, so viel wird aus dem, was die Ermittler zusammengetragen haben, deutlich, bewegen sich immer wieder in einer schwer zu fassenden Grauzone. Sowohl die Motoren-Fischer als auch die libyschen Küstenwächter stehen in dem Verdacht, mit den Schleppern zu kooperieren. Trotzdem hat die Crew der *Iuventa* den Fischern anscheinend immer wieder die Motoren der Flüchtlingsboote überlassen. Ein Mitarbeiter von Jugend Rettet begründet das in einer Mail: »weil wir uns nicht mit denen (den Motoren-Fischern, *Anm. d. Red.*) rumärgern wollen und sie als]Partner[sehen und nicht als]Gegner[«.

In den Ermittlungsakten findet sich auch der WhatsApp-Chat einer Gruppe von Helfern, darin wird eine Begegnung mit der libyschen Küstenwache (LCG) geschildert. Diese sei während einer laufenden Rettungsaktion aufgetaucht. »Wir arbeiten an dem Schlauchboot (mit Flüchtlingen, *Anm. d. Red.*), LCG wartet auf den Motor, alles easy, nette Unterhaltung in Englisch«, heißt es in dem Chat, dazu ein Zwinker-Smiley. Wenige Minuten später die nächste Nachricht: »Wir haben der LCG Rettungswesten gegeben, weil diese sie an die Migranten weiterreichen wollten.« Lach-Smiley. Noch etwas später noch mehr Smileys: »Good job LCG!!«

Die Rollen zwischen den Akteuren waren offensichtlich nicht immer eindeutig verteilt. Aber reicht das für den Vorwurf, die Helfer hätten »eine beträchtliche kriminelle Energie an den Tag gelegt«? Gar für eine Verurteilung?

Staatsanwalt Maurizio Agnello räumt ein, dass es keine unmittelbaren Beweise dafür gebe, dass die NGOs direkten Kontakt mit den Schleppern hatten. »Die Indizien aber sind eindeutig«, sagt er. »Sie weisen darauf hin, dass es vereinbarte Übergaben von Flüchtlingen von Schleppern an Seenotretter gab.« Möglicherweise könnten die Indizien zu einer Verurteilung führen. Die Staatsanwaltschaft glaubt den Hilfsorganisationen nicht, dass sie ausschließlich aus humanitären Motiven gehandelt hätten. Es habe auch »betriebswirtschaftliche« Überlegungen gegeben. Teilweise habe ein Wettrennen »um die Bergung möglichst großer Migrantengruppen« stattgefunden, um später mehr Spendengelder einsammeln zu können.

Nicola Canestrini, der die Beschuldigten der *Iuventa*-Crew verteidigt, bestätigt gegenüber der *ZEIT*, dass es auf hoher See während der Rettungsaktionen Kontakt mit Schleppern gab. Doch könne man daran kein schuldhaftes Verhalten ablesen. Das Nebeneinander von Schleppern und Helfern, das manche Aufnahmen zeigen, erklärt Canestrini mit einem Vergleich: »Wenn ein Mann sein Frau schlägt, sie ins Krankenhaus bringt und dann dort den diensthabenden Krankenpfleger auffordert, ihm zu helfen, die verletzte Frau auf eine Trage zu betten, dann tut der Krankenpfleger das. Das ist seine Pflicht als Retter!« Aber müsste der Krankenpfleger den Mann nicht anzeigen? Canestrini antwortet: »Verantwortung wird im Gerichtssaal festgestellt, nicht während einer Rettungsaktion. Die Seenotretter sind außerdem keine Polizisten, sie haben keine Anzeigenpflicht.« Das sei zwar richtig, sagt Staatsanwalt Agnello. »Aber der Kommandant des Schiffes hat die Pflicht, einen Schlepper anzuzeigen. Dieser Pflicht ist er nicht nachgekommen, weil er um seine Arbeit hätte fürchten müssen, wenn er es getan hätte.«

Retter vor Gericht Die italienische Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Mitglieder von NGOs, die Flüchtlingen in Seenot geholfen haben. Was genau wirft sie

Nun muss zunächst das Gericht in Trapani entscheiden, ob es der Anklage folgt und einen Prozess eröffnet. Elf der Beschuldigten sind Italiener, die anderen kommen aus Deutschland, Spanien, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Kommt es zu einem Prozess, wollen die ehemaligen Crewmitglieder der *luventa* dort auf jeden Fall vertreten sein. Ob er auch selbst anwesend sein wird, wisse er noch nicht, sagt Dariush Beigui. Staatsanwalt Agnello kündigt an: Zur Not werde auch in Abwesenheit verhandelt.

Die deutsche Organisation Jugend Rettet hat insgesamt mehr als 14.000 Menschen auf ihr Schiff »luventa« aufgenommen

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: zei

Subject: ANKLAGEN (90%); ERMITTLUNGEN (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTSHÖFE (90%); GERICHTSPROZESSE (90%); KRIMINALERMITTlungen (90%); NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN (90%); STAATSANWÄLTE (90%); EUROPÄISCHE UNION (89%); HILFSORGANISATIONEN (89%); MEDIZINISCHE HILFSORGANISATIONEN (89%); MENSCHENRECHTE (89%); RETTUNGSAKTIONEN (89%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (89%); HÄFEN (78%); MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN (78%); NEGATIVE NACHRICHTEN (78%); RECHTSANWÄLTE (78%); UNFÄLLE IN DER SCHIFFFAHRT (78%); ÜBERWACHUNG (78%); ILLEGALE EINWANDERER (76%); MENSCHENRECHTSORGANISATIONEN (76%); MARINE (73%); INTERNATIONALE WIRTSCHAFTSORGANISATIONEN (71%)

Organization: SAVE THE CHILDREN (84%)

Industry: STAATSANWÄLTE (90%); WASSERFAHRZEUGE (89%); HÄFEN (78%); RECHTSANWÄLTE (78%); UNFÄLLE IN DER SCHIFFFAHRT (78%); MARINE (73%)

Geographic: EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (90%); EUROPA (90%); ITALIEN (90%); LIBYEN (89%)

Load-Date: March 25, 2022